

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1609/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นายทองหล่อหรือหล่อหรือจำรัส สุข

เกษม

จำเลย

นายทองหล่อ หรือหล่อ หรือจำรัส สุข

เกษม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์
เว้นแต่มีประกันตัวไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,80 จำคุก 10 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่า จำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 60,59)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 150,000 บาท(อันดับ 37)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณัแห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณัแห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>